의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 소나투스, 인코포레이티드

【특허고객번호】 5-2022-018864-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 남아이피그룹 특허법인(유한)

【대리인번호】 9-2024-100041-7

【지정된변리사】 유병호

【포괄위임등록번호】 2024-016860-5

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2022-7034679

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0281868-18

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 남아이피그룹

특허법인(유한) (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절이유의 내용

특허출원 제10-2022-7034679호("차량 데이터 수집을 관리하기 위한 시스템, 방법 및 장치")에 대한 귀 심사관님의 2026년 3월 24일자 거절이유는 다음과 같습니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

그러나, 본 출원인은 심사관님의 의견에 정중하게 동의하지 않습니다. 이하, 거절이유에 대한 의견을 진술하겠습니다.

Ⅱ. .특허법 제29조제2항의 거절이유에 대하여

심사관님께서는 본원의 **청구항 제9항 내지 제21항 및 제27항 내지 제32항**에 기재된 발명은 아래의 인용발명들로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이라고 지적하셨습니다.

인용발명 1: 공개특허공보 제10-2015-0132758호 (2015.11.26.)

인용발명 2: 공개특허공보 제10-2018-0011142호 (2018.01.31.)

인용발명 3: 공개특허공보 제10-2010-0091088호 (2010.08.18.)

1. 본원발명의 개요

본원 청구항 제9항 발명은 차량 정책 데이터 값에 포함된 **로케이션 디스크립션 값에 응답**하여 **차량 데이터를 수집**하는 장치에 관한 것입니다.

차량 데이터 수집 동작은 **차량의 위치에 따라 다르게** 수행될 필요가 있습니다. 특히, 지리적 관할 구역마다 개인정보 보호법, 배기가스 규제, 데이터 추적 및 보고에 관한 규제 등 **법적·규제적 요건이 상이**하기 때문에, 차량의 위치에 따라 차량 데이터 수집 동작이 다르게 수행될 필요가 있습니다(본원 명세서의 [0415] 참조).

이를 위해, 청구항 제9항 발명은, **로케이션 디스크립션 값**을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하는 정책 획득 회로, 차량 정책 데이터 값에 기반하여 차량 데이터 수집 디스크립션을 포함하는 파싱된 정책 데이터를 생성하는 정책 프로세싱 회로, 및 파싱된 정책 데이터

에 응답하여 차량의 네트워크 존의 엔드 포인트들로부터 차량 데이터를 수집하는 정책 실행 회로를 포함합니다.

여기서, 로케이션 디스크립션 값은 지리적 로케이션 값, 관할 구역 값, 상대 로케이션 값 또는 정의된 지리적 구역 값을 포함할 수 있습니다(본원 명세서의 [0418] 참조).

이에 따라, 본원은 차량의 위치에 따라 특정 데이터의 수집을 개시하거나 방지하고, 데이터의 포맷팅 및 메타데이터를 조절하며, 수집되는 파라미터 및 우선순위를 변경하는 등 **데이터 수집 동작 자체를 차량의 위치에 맞추어 조정**할 수 있습니다(본원 명세서의 [0417] 내지 [0419] 참조). 즉, 데이터를 요청하는 엔티티가 **각 지역의 규제를 상세히 알지 못하더라도,** 차량의 데이터 수집 동작이 **관할 구역별 요건에 자동으로 적응**할 수 있습니다.

2. 본원 청구항 제9항 발명과 인용발명 1의 차이점

인용발명 1(공개특허공보 제10-2015-0132758호)은 차량관제 단말장치가 차량의 내부데이터 및 주행데이터를 수집하여 운영서버로 업로드하는 방법에 관한 것입니다.

인용발명 1은 차량관제 단말장치가 시동 온/오프 등의 이벤트를 검출하면 이벤트 메시지를 운영서버로 전송하고, 운영서버의 응답메시지에 따라 데이터목록 및 전송파라미터를 포함하는 메시지정책을 갱신하는 것을 개시합니다(인용발명 1의 [0064] 및 [0089] 참조). 또한, 인용발명 1은 갱신된 메시지정책에 따라 CAN을 통하여 추출한 내부데이터와 주행감지센서로 측정한 주행데이터를 수집주기마다 추출하여 차량데이터를 생성하고, 이를 전송주기마다 운영서버로 전송하는 것을 개시합니다(인용발명 1의 [0049] 내지 [0051], [0090] 및 [0110] 참조).

그러나, 인용발명 1의 메시지정책은 데이터목록과 전송파라미터로 구성될 뿐이고, 인용발명 1은 **로케이션 디스크립션 값**을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하는 구성을 **개시하지 못합니다**.

오히려, 인용발명 1에서 메시지정책은 시동 온/오프 이벤트 또는 알람 이벤트와 같은 **차량의 동작 상태 이벤트에 응답하여 갱신**됩니다(인용발명 1의 [0089], [0107] 및 [0109] 참조).

인용발명 1의 GPS센서가 생성하는 GPS정보는 수집 대상인 주행데이터의 하나일 뿐이고(인용발명 1의 [0051] 참조), 데이터 수집 동작을 결정하는 정책의 구성요소로 사용되는 것이 아닙니다.

따라서, 인용발명 1은 청구항 제9항의 "로케이션 디스크립션 값을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로"를 개시하지 못합니다.

또한, 인용발명 1은, **로케이션 디스크립션 값**을 포함하는 차량 정책 데이터 값에 기반하여 차량 데이터 수집 디스크립션을 포함하는 파싱된 정책 데이터를 생성하거나, 이에 응답하여 **차량의 위치에 따라 달라지는 방식**으로 네트워크 존의 엔드 포인트들로부터 차량 데이터를 수집하는 구성에 대하여도 전혀 기재하고 있지 않습니다.

심사관님께서도 인용발명 1에 청구항 제9항의 "로케이션 디스크립션을 포함하는 차량 정책 데이터 값"이 명시적으로 기재되어 있지 않다는 점을 인정하셨습니다.

3. 본원 청구항 제9항 발명과 인용발명 2의 차이점

인용발명 2(공개특허공보 제10-2018-0011142호)는 창고 내에서 주행하는 산업용 차량이 **미리 규정된 지리적 특징과 조우**하는 경우 차량 제어 또는 메시지 출력을 수행하는 시스템에 관한 것입니다.

인용발명 2는 산업용 차량이 주행할 수 있는 영역에 위치된 미리 규정된 지리적 특징에 관한 지리적 특징 정보를 수신하고, 산업용 차량의 현재 위치를 모니터링하며, 산업용 차량의 현재 작동 상태에 관한 작동 정보를 수집하는 것을 개시합니다(인용발명 2의 [0006] 및 [0007] 참조). 또한, 인용발명 2의 지리적 특징은 제한 구역, 속도 구역, 정지 구역 등으로 지정될 수 있으며, 산업용 차량이 지리적 특징과 조우하면 요구된 작동 상태와 현재 작동 상태를 비교하여 출력 메시지를 생성합니다(인용발명 2의 [0046], [0050] 및 [0126] 참조).

심사관님께서는 이러한 인용발명 2로부터 청구항 제9항의 "로케이션 디스크립션 값을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로"를 통상의 기술자가 쉽게 착안할 수 있다고 지적하셨습니다. 그러나, 본 출원인은 이에 동의하지 않습니다.

인용발명 2에서 위치 정보가 수행하는 역할은 청구항 제9항의 로케이션 디스크립션 값과 **근본적으로 상이**합니다.

인용발명 2에서 위치 정보는 산업용 차량이 **미리 규정된 지리적 특징과 조우하였는지를 판단**하여, 차량 오퍼레이터에 대한 **메시지를 트리거**하기 위한 것이고, 차량의 위치에 따라 **차량 데이터를 수집할 것인지의 여부** 또는 **어떻게 수집할 것인지**를 결정하기 위한 것이 아닙니다.

즉, 인용발명 2는 위치 정보가 **데이터 수집 동작을 조정**하기 위한 정책 데이터 값의 구성요소로 포함되어 전용 회로에 의해 해석되는 구성을 개시하지 못합니다.

따라서, 인용발명 2는 청구항 제9항의 "로케이션 디스크립션 값을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하도록 구성된 정책 획득 회로"를 개시하거나 시사하지 못합니다.

4. 본원 청구항 제9항 발명과 인용발명 3과의 차이점

인용발명 3(공개특허공보 제10-2010-0091088호)은 교통정보시스템의 기지국이 기지국으로부터의 거리에 따라 소통정보에 우선순위를 부여하여 차량단말로 다중전송하는 방법에 관한 것입니다.

인용발명 3은 기지국이 센터장치로부터 수신한 전체 소통정보를 기지국의 위치를 중심으로 거리에 따라 구분하고, 거리가 짧을수록 높은 우선순위와 기대전송횟수를 부여하여 다중전송하는 것을 개시합니다(인용발명 3의 청구항 제1항, [0141] 및 [0157] 참조). 또한, 인용발명 3의 하향정보는 차량위치에서 일정한 거리 내에 있는 지도정보들에 대한 구역변수테이블 정보를 포함합니다(인용발명 3의 [0048] 및 [0052] 참조).

그러나, 인용발명 3의 구역반경, 권역코드 등 위치와 관련된 개념은 기지국이 차량단말로 전송할 소통정보의 전송 순서와 횟수를 스케줄링하기 위한 수단일 뿐이고, 차량 내 회로에 의해 해석되어 **차량 데이터 수집 동작을 결정하는 정책 데이터 값의 구성요소**로 사용되는 것이 아닙니다. 구역변수테이블 정보 역시 차량 주변의 지도정보를 차량단말에 제공하기 위한 것일 뿐입니다.

또한, 인용발명 3의 거리별 우선순위 부여는 **기지국으로부터 차량단말을 향하여 전송되는 하향정보**에 관한 것으로, 차량의 네트워크 존의 엔드 포인트들로부터 차량 데이터를 수집하는 청구항 제9항의 구성과는 정보 흐름의 방향부터 상이합니다. 인용발명 3에는 로케이션 디스크립션 값을 포함하는 정책 데이터 값을 해석하는 차량 측 회로나, 그러한 정책에 응답하여 데이터가 수집되는 네트워크 존 및 엔드 포인트에 관한 구성이 없습니다.

따라서, 인용발명 3 역시 청구항 제9항의 로케이션 디스크립션 값에 관한 구성을 개시하거나 시사하지 못합니다.

5. 인용발명들의 결합에 대하여

인용발명 1은 시동 온/오프 등 차량의 동작 상태 이벤트에 응답하여 갱신되는 메시지정책에 따라 차량데이터를 수집하여 업로드합니다(인용발명 1의 [0089] 및 [0090] 참조).

인용발명 2는 창고 내에 미리 규정된 지리적 특징을 이용하여 산업용 차량의 오퍼레이터에 대한 메시지 출력을 트리거합니다(인용발명 2의 [0007] 및 [0126] 참조).

인용발명 3은 기지국으로부터의 거리에 따라 소통정보의 전송 우선순위를 결정하여 차량 단말로 다중전송합니다(인용발명 3의 [0141] 및 [0157] 참조).

이와 같이, 인용발명 1 내지 인용발명 3은 **서로 다른 환경에서 서로 다른 기술적 과제**를 해결하기 위한 것이므로, 통상의 기술자가 이들을 결합할 기술적 동기가 존재하지 않습니다.

설령 인용발명 1 내지 인용발명 3을 결합하더라도, 동작 상태 이벤트에 따라 갱신되는 메시지정책으로 차량데이터를 업로드하면서, 창고 내 지리적 특징에 따라 메시지를 트리거하거나 기지국으로부터의 거리에 따라 정보를 전송하는 구성에 이를 수 있을 뿐이고, 관할 구역 값과 같은 로케이션 디스크립션 값을 포함하는 차량 정책 데이터 값을 해석하여, 차량의 네트워크 존의 엔드 포인트들로부터의 차량 데이터 수집 동작을 위치에 따라 조정하는 구성을 도출할 수 없습니다.

다시 말하면, 관할 구역마다 다른 규제 환경을 차량 데이터 수집 동작에 적용하여, 차량 데이터 수집 동작에 따른 위험을 감소시키고자 하는 본원 청구항 제9항 발명 특유의 과제는 인용발명들의 어느 것도 인식하고 있지 않으며 인용발명들의 결합으로부터 용이하게 도출될 수 있는 것이 아닙니다.

따라서, 청구항 제9항의 발명은 인용발명 1 내지 인용발명 3 각각 또는 이들의 결합으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 없습니다.

6. 소결

상술한 바와 같이 본원 청구항 제9항은 통상의 기술자가 인용발명들의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 없는 것이고, 청구항 제9항을 직간접적으로 인용하는 청구항 제10항 내지 제21항 및 제27항 내지 제32항 또한 인용발명들로부터 쉽게 발명할 수 없습니다. 따라서, 청구항 제9항 내지 제21항 및 제27항 내지 제32항에 대한 특허법 제29조제2항의 거절이유는 해소되었습니다.

Ⅲ. 결론

상술한 바와 같이 심사관님께서 지적하신 제29조제2항의 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료됩니다. 따라서, 상술한 의견 내용에 의거하여 본원을 재심사하셔서 본원을 특허결정하여 주시기 바랍니다.